主題精選：歷史建築 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 釋字813 歷史建築登錄應給予補償
發布日期: 2022-06-14
內文
最後1號釋憲案：釋字813有關歷史建築定著土地之特別犧牲補償
此釋憲案與我們地政考科有關部分為特別犧牲概念，同學應予注意，記得配合釋字400、
440、709、732號等特別犧牲概念！
至於「歷史建築」在一些土地相關法規都有出現，例如都市計畫法之容積移轉、土地徵收條
例、都市更新條例、都市更新建築容積獎勵辦法等，故有相關考點。
• (一) 解釋文：
文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定，於歷史建築所定著之
土地為第三人所有之情形，未以取得土地所有人同意為要件，尚難即認與憲法第15條保障人民
財產權之意旨有違。
惟上開情形之土地所有人，如因定著於其土地上之建造物及附屬設施，被登錄為歷史建築，致
其就該土地原得行使之使用、收益、處分等權能受到限制，究其性質，屬國家依法行使公權
力，致人民財產權遭受逾越其社會責任所應忍受範圍之損失，而形成個人之特別犧牲，國家應
予相當補償。文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項規定，構成對上開情形之土地所有人
之特別犧牲者，同法第99條第2項及第100條第1項規定，未以金錢或其他適當方式給予上開土
地所有人相當之補償，於此範圍內，不符憲法第15條保障人民財產權之意旨。有關機關應自本
解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨，修正文化資產保存法妥為規定。
• (二) 理由書摘錄重點：
1. 保障財產權意旨：憲法第15條規定人民財產權應予保障，旨在確保個人依財產之存續狀
態，行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現
個人自由、發展人格及維護尊嚴（本院釋字第400號、第709號及第732號解釋參照）。
2. 財產權保障範圍及特別犧牲應予補償概念：憲法上財產權保障之範圍，不限於人民對財產
之所有權遭國家剝奪之情形。國家雖未剝奪人民之土地所有權，但限制其使用、收益或處

分已逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，國家亦應予土地所有人相當
之補償，始符合憲法保障人民財產權之意旨。
3. 減稅並不當然屬於補償：文資法第99條第2項規
定，僅就歷史建築所定著之土地得在百分之五十範
圍內減徵地價稅；另同法第100條第1項則規定就因
繼承而移轉者有免徵遺產稅之優惠。然此等規定，
或屬量能課稅原則之具體呈現，或縱具稅捐優惠之
性質，均難謂係相當之補償。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下